



PUTUSAN

Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BEZISOKHI ZALUKHU
Tempat lahir : Nias Utara
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Fadoro Taliwa'a Desa Sisobahili Kec. Afulu Kab.
Nias Utara;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -----

Terdakwa dipersidangan menyatakan berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Restu Halawa, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum restu Halawa, SH & Rekan, beralamat di jalan Indah Kasih No. 01 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak-Riau, bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2021;

Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan (I), sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT Medan sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT Medan sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan terdakwa **BEZISOKHI ZALUKHU**, telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain karena pembunuhan **direncanakan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BEZISOKHI ZALUKHU** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 buah kemeja lengan pendek warna hitam. Disita dari : **TINI TJENDRA**
- b. 1 buah batu berwarna abu-abu. Disita dari : **BEZISOKHI ZALUKHU**
- c. 1 buah jaket warna merah muda. Disita dari : **FAONASEKHI ZAMAGO**
- d. 1 buah celana pendek warna hitam. Disita dari : **FAONASEKHI ZAMAGO**



e. 1 buah celana pendek bermotif kotak. Disita dari : **APERSEVEN ZALUKHU**

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Faonasekhi Zamago.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tulisan dari Penasehat hukum terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tulisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasehat Hukum terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Pertama

Bahwa Terdakwa **BEZISOKHI ZALUKHU** bersama **FAONASEKHI ZAMAGO** dan **APERSEVEN ZALUKHU** (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di di Jalan Merbabu No. 62 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain karena pembunuhan direncanakan.”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 **FAONASEKHI ZAMAGO** bertemu dengan Terdakwa **BEZISOKHI ZALUKHU** dan **APERSEVEN ZALUKHU** di depan kamar kos yang terletak di lantai tiga dengan membicarakan bahwa **FAONASEKHI ZAMAGO** akan dikeluarkan dari kos karena tidak membayar uang kos selama tiga bulan dan selalu di tagih oleh korban yaitu **DJIE GOON GUNAWAN** Als ACEK yang mana **FAONASEKHI ZAMAGO** belum mendapatkan uang untuk membayar uang kos tersebut kemudian Terdakwa **BEZISOKHI ZALUKHU** juga mengatakan



kepada FAONASEKHI ZAMAGO bahwa Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU juga dimintai uang kos oleh korban yaitu DJIE GOON GUNAWAN Als ACEK kemudian FAONASEKHI ZAMAGO mengajak Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU untuk melakukan pemukulan korban kemudian Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengatakan kepada FAONASEKHI ZAMAGO agar menendang korban di tangga biar mati dan FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan kepada Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU “iya kita lihat waktu yang tepat.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib FAONASEKHI ZAMAGO kembali ke kos untuk mengambil jaket warna pink dan tas untuk bekerja dan pada saat FAONASEKHI ZAMAGO menunggu angkot di depan kos FAONASEKHI ZAMAGO bertemu dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU kemudian Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengatakan gimana kita bunuh korban lalu Terdakwa FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan “kita lihat waktunya” pada saat itu FAONASEKHI ZAMAGO dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU merencanakan untuk membunuh korban dengan cara Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU menunggu di dalam kamar kos di lantai tiga sedangkan FAONASEKHI ZAMAGO menjumpai korban dengan berpura pura membeli rokok agar bisa bertemu dan memukul korban dan apabila korban keluar dari kamar akan menendang dan memukul menggunakan batu di bagian kepala dan apabila berhasil FAONASEKHI ZAMAGO memanggil Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU di lantai tiga untuk kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan rencana tersebut sehingga FAONASEKHI ZAMAGO tidak jadi berangkat untuk bekerja dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU masuk kedalam kos untuk naik ke lantai tiga untuk bertemu dengan APERSEVEN ZALUKHU.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib FAONASEKHI ZAMAGO mulai melakukan rencana yang telah disepakati dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU yang mana FAONASEKHI ZAMAGO mendatangi kamar korban yang berada di lantai satu untuk berpura-pura membeli rokok surya sebanyak tiga batang yang mana korban menjual rokok di kos tersebut. Kemudian FAONASEKHI ZAMAGO memanggil korban dari pintu kamar yang ada kacanya sehingga



orang yang hendak membeli rokok dan aqua dapat melihat kedalam kamar, kemudian korban keluar kamar menjumpai FAONASEKHI ZAMAGO setelah itu FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan bahwa ingin membeli rokok surya 3 (tiga) batang kemudian korban mengambil 3 batang rokok tersebut didalam kamar dan menyerahkan kepada FAONASEKHI ZAMAGO kemudian korban membalikan arah badan sambil menutup pintu pada saat itu FAONASEKHI ZAMAGO langsung menendang bagian punggung belakang tubuh korban sehingga korban jatuh telungkup pada saat korban jatuh telungkup FAONASEKHI ZAMAGO mengambil batu yang terletak di depan pintu kamar mandi yang mana pintu kamar mandi tersebut berhadapan dengan kamar korban setelah FAONASEKHI ZAMAGO mengambil batu dan posisi korban masih telungkup FAONASEKHI ZAMAGO memukul kepala bagian belakang korban sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati antara FAONASEKHI ZAMAGO dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU.

- Bahwa Kemudian FAONASEKHI ZAMAGO memukul kepala korban yang sudah mengeluarkan banyak darah dan korban masih bisa bergerak dan bersuara setelah itu FAONASEKHI ZAMAGO menyeret tubuh korban ke atas tempat tidur dengan posisi tubuh korban terlentang di atas tempat tidur. Kemudian setelah situasi aman FAONASEKHI ZAMAGO naik kelantai 3 untuk menemui Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU sambil meletakkan batu itu kembali ke posisi awal setelah bertemu di kamar Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU lalu FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan rencana kita yang pertama sudah berhasil "sudah kupukuli si ACEK" kemudian FAONASEKHI ZAMAGO bersama-sama dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU turun ke lantai satu menuju kamar korban dimana pada saat posisi korban masih diatas tempat tidur dengan posisi terlentang dan kepala mengeluarkan darah dan masih bisa bersuara dan bergerak melihat kondisi korban tersebut kemudian APERSEVEN ZALUKHU langsung memgangi kedua kaki korban dan FAONASEKHI ZAMAGO memegangi kedua tangan korban dengan posisi kepala korban di atas paha FAONASEKHI ZAMAGO agar tidak bergerak dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU naik di atas perut korban sambil memukul kepala dan wajah korban secara berulang ulang sampai tangan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU sakit kemudian karena



tangan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU sakit FAONASEKHI ZAMAGO menyuruh Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengambil batu yang diletakkan FAONASEKHI ZAMAGO di depan pintu kamar korban setelah itu Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU keluar kamar untuk mengambil batu sedangkan APERSEVEN ZALUKHU dan FAONASEKHI ZAMAGO masih tetap memegang korban setelah Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengambil batu tersebut Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU memukul kepala bagian depan dan kepala bagian belakang korban sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah lebih banyak lagi pada saat Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU memukul dan FAONASEKHI ZAMAGO menganggu tangan korban dan APERSEVEN ZALUKHU memegang kaki korban saksi AWI datang untuk membeli aqua dan karena korban tidak menjawab kemudian saksi AWI mendekat ke arah pintu kamar korban dan melihat dari luar kedalam kamar melalui pintu kaca melihat FAONASEKHI ZAMAGO di depan pintu dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU berada di belakang FAONASEKHI ZAMAGO dan APERSEVEN ZALUKHU berada di belakang Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dengan posisi jongkok yang mana FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan kepada saksi AWI “diam kau” setelah itu saksi AWI pergi meninggalkan kamar korban.

- Bahwa Setelah Saksi Awi meninggalkan kamar korban, Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU meninggalkan kamar korban untuk menuju ke kamarnya yang terletak di lantai 3 setelah beberapa menit Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU pergi meninggalkan kamar korban FAONASEKHI ZAMAGO pergi meninggalkan kamar korban untuk menuju lantai 3 dan pada saat FAONASEKHI ZAMAGO menuju lantai 3 FAONASEKHI ZAMAGO bertemu dengan Saksi AWI, Saksi DIKA, dan Saksi AGUS GIRSANG di lantai 2 yang mana FAONASEKHI ZAMAGO langsung bergegas naik ke lantai 3 .

- Kemudian beberapa saat kemudian FAONASEKHI ZAMAGO bertemu lagi dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan membuka jaket berwarna pink yang berlumuran darah sambil mengatakan kepada Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU “simpankan ini” setelah itu Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengatakan kepada FAONASEKHI ZAMAGO untuk pergi meninggalkan kos tersebut. dan kemudian pada hari selasa tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 FAONASEKHI ZAMAGO, Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU , dan APERSEVEN ZALUKHU berhasil di tangkap polisi.

- Bahwa kemudian anak kos dengan panggilan Hara memberitahukan kepada saksi TINI TJENDRA dengan mengatakan "Acek...Acek kenapa itu dipukuli orang berdarah" selanjutnya saksi TINI TJENDRA langsung menemui Acek di kamar kos dan melihat kepala bagian belakang korban luka koyak dan berdarah, wajahnya luka lebam kemudian saksi TINI TJENDRA keberatan dan melaporkannya kepadapihak yangberwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 53/III/RSBM/2021 pada tanggal 08 Maret 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan yang ditandatangani oleh Dr.Gom Gom Butar-Butar melaporkan bahwa:

Nama Lengkap : DJIE GOON/GUNAWAN
NIK : 1271012711440001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat,Tanggal Lahir/Umur : Medan, 27-11-1944 / 76 Tahun
Agama : Buddha
Alamat Terakhir : Jl. Merbabu No.62 Medan
Telah Meninggal Dunia Pada:
Hari : Senin
Tanggal : 08-03-2021
Pukul : 22.10 WIB
Bertempat di : Jl. Merbabu No.62 Medan

- Berdasarkan Visum Et repertum - Pro Justita No .02 /II I/2 021 /RS. Bhayangkara Tanggal 08 Maret 2021 An. DJIE GOON GUNAWAN yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM Sp.F (K) pada RS. Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan jenazah An. DJIE GOON GUNAWAN yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar di kepala, mata kanan dan kiri, bahu kiri, dada kanan dan kiri, anggota gerak atas dan bawah. Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kiri dan kaki kanan. Dijumpai tanda-tanda patah tulang pada perabaan di kepala bagian atas sebelah kanan dan kiri serta kepala bagian belakang.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn



- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas di kulit kepala bagian dalam, dada kanan dan kiri. Dijumpai serpihan tulang tengkorak kepala. Dijumpai patah tulang tengkorak kepala sebelah kanan dan kiri sampai dengan ke belakang kepala yang berbentuk garis. Dijumpai gumpalan darah di bawah selaput tebal kiri sampai dengan ke belakang kepala yang berbentuk garis. Dijumpai gumpalan darah di bawah selaput tebal otak dan pendarahan di bawah selaput tipis otak.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah pendarahan di rongga kepala oleh karena patahnya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU bersama FAONASEKHI ZAMAGO dan APERSEVEN ZALUKHU (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di di Jalan Merbabu No. 62 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 FAONASEKHI ZAMAGO bertemu dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU di depan kamar kos yang terletak di lantai tiga dengan membicarakan bahwa FAONASEKHI ZAMAGO akan dikeluarkan dari kos karena tidak membayar uang kos selama tiga bulan dan selalu di tagih oleh korban yaitu DJIE GOON GUNAWAN Als ACEK yang mana FAONASEKHI ZAMAGO belum mendapatkan uang untuk membayar uang kos tersebut kemudian Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU juga mengatakan kepada FAONASEKHI ZAMAGO bahwa Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU juga dimintai uang kos oleh korban yaitu DJIE GOON GUNAWAN Als ACEK kemudian FAONASEKHI ZAMAGO mengajak Terdakwa BEZISOKHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU untuk melakukan pemukulan korban kemudian Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengatakan kepada FAONASEKHI ZAMAGO agar menendang korban di tangga biar mati dan FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan kepada Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU “iya kita lihat waktu yang tepat.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib FAONASEKHI ZAMAGO kembali ke kos untuk mengambil jaket warna pink dan tas untuk bekerja dan pada saat FAONASEKHI ZAMAGO menunggu angkot di depan kos FAONASEKHI ZAMAGO bertemu dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU kemudian Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengatakan gimana kita bunuh korban lalu Terdakwa FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan “kita lihat waktunya” pada saat itu FAONASEKHI ZAMAGO dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU merencanakan untuk membunuh korban dengan cara Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU menunggu di dalam kamar kos di lantai tiga sedangkan FAONASEKHI ZAMAGO menjumpai korban dengan berpura pura membeli rokok agar bisa bertemu dan memukul korban dan apabila korban keluar dari kamar akan menendang dan memukul menggunakan batu di bagian kepala dan apabila berhasil FAONASEKHI ZAMAGO memanggil Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU di lantai tiga untuk kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan rencana tersebut sehingga FAONASEKHI ZAMAGO tidak jadi berangkat untuk bekerja dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU masuk kedalam kos untuk naik ke lantai tiga untuk bertemu dengan APERSEVEN ZALUKHU.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib FAONASEKHI ZAMAGO mulai melakukan rencana yang telah disepakati dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU yang mana FAONASEKHI ZAMAGO mendatangi kamar korban yang berada di lantai satu untuk berpura-pura membeli rokok surya sebanyak tiga batang yang mana korban menjual rokok di kos tersebut. Kemudian FAONASEKHI ZAMAGO memanggil korban dari pintu kamar yang ada kacanya sehingga orang yang hendak membeli rokok dan aqua dapat melihat kedalam kamar, kemudian korban keluar kamar menjumpai FAONASEKHI ZAMAGO setelah itu FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan bahwa ingin membeli rokok surya

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) batang kemudian korban mengambil 3 batang rokok tersebut didalam kamar dan menyerahkan kepada FAONASEKHI ZAMAGO kemudian korban membalikan arah badan sambil menutup pintu pada saat itu FAONASEKHI ZAMAGO langsung menendang bagian punggung belakang tubuh korban sehingga korban jatuh telungkup pada saat korban jatuh telungkup FAONASEKHI ZAMAGO mengambil batu yang terletak di depan pintu kamar mandi yang mana pintu kamar mandi tersebut berhadapan dengan kamar korban setelah FAONASEKHI ZAMAGO mengambil batu dan posisi korban masih telungkup FAONASEKHI ZAMAGO memukul kepala bagian belakang korban sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati antara FAONASEKHI ZAMAGO dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU.

- Bahwa Kemudian FAONASEKHI ZAMAGO memukul kepala korban yang sudah mengeluarkan banyak darah dan korban masih bisa bergerak dan bersuara setelah itu FAONASEKHI ZAMAGO menyeret tubuh korban ke atas tempat tidur dengan posisi tubuh korban terlentang di atas tempat tidur. Kemudian setelah situasi aman FAONASEKHI ZAMAGO naik kelantai 3 untuk menemui Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU sambil meletakkan batu itu kembali ke posisi awal setelah bertemu di kamar Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU lalu FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan rencana kita yang pertama sudah berhasil "sudah kupukuli si ACEK" kemudian FAONASEKHI ZAMAGO bersama-sama dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU turun ke lantai satu menuju kamar korban dimana pada saat posisi korban masih diatas tempat tidur dengan posisi terlentang dan kepala mengeluarkan darah dan masih bisa bersuara dan bergerak melihat kondisi korban tersebut kemudian APERSEVEN ZALUKHU langsung menganggi kedua kaki korban dan FAONASEKHI ZAMAGO memegang kedua tangan korban dengan posisi kepala korban di atas paha FAONASEKHI ZAMAGO agar tidak bergerak dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU naik di atas perut korban sambil memukul kepala dan wajah korban secara berulang ulang samapai tangan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU sakit kemudian karena tangan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU sakit FAONASEKHI ZAMAGO menyuruh Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengambil batu yang diletakkan FAONASEKHI ZAMAGO di depan pintu kamar korban setelah itu



Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU keluar kamar untuk mengambil batu sedangkan APERSEVEN ZALUKHU dan FAONASEKHI ZAMAGO masih tetap memegang korban setelah Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengambil batu tersebut Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU memukul kepala bagian depan dan kepala bagian belakang korban sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah lebih banyak lagi pada saat Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU memukul dan FAONASEKHI ZAMAGO memegang tangan korban dan APERSEVEN ZALUKHU memegang kaki korban saksi AWI datang untuk membeli aqua dan karena korban tidak menjawab kemudian saksi AWI mendekat ke arah pintu kamar korban dan melihat dari luar kedalam kamar melalui pintu kaca melihat FAONASEKHI ZAMAGO di depan pintu dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU berada di belakang FAONASEKHI ZAMAGO dan APERSEVEN ZALUKHU berada di belakang Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dengan posisi jongkok yang mana FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan kepada saksi AWI "diam kau" setelah itu saksi AWI pergi meninggalkan kamar korban.

- Bahwa Setelah Saksi Awi meninggalkan kamar korban, Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU meninggalkan kamar korban untuk menuju ke kamarnya yang terletak di lantai 3 setelah beberapa menit Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU pergi meninggalkan kamar korban FAONASEKHI ZAMAGO pergi meninggalkan kamar korban untuk menuju lantai 3 dan pada saat FAONASEKHI ZAMAGO menuju lantai 3 FAONASEKHI ZAMAGO bertemu dengan Saksi AWI, Saksi DIKA, dan Saksi AGUS GIRSANG di lantai 2 yang mana FAONASEKHI ZAMAGO langsung bergegas naik ke lantai 3.

- Kemudian beberapa saat kemudian FAONASEKHI ZAMAGO bertemu lagi dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan membuka jaket berwarna pink yang berlumuran darah sambil mengatakan kepada Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU "simpankan ini" setelah itu Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengatakan kepada FAONASEKHI ZAMAGO untuk pergi meninggalkan kos tersebut. dan kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 FAONASEKHI ZAMAGO, Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU, dan APERSEVEN ZALUKHU berhasil di tangkap polisi.

- Bahwa kemudian anak kos dengan panggilan Hara memberitahukan kepada saksi TINI TJENDRA dengan mengatakan "Acek...Acek kenapa itu



dipukuli orang berdarah” selanjutnya saksi TINI TJENDRA langsung menemui Acek di kamar kos dan melihat kepala bagian belakang korban luka koyak dan berdarah, wajahnya luka lebam kemudian saksi TINI TJENDRA keberatan dan melaporkannya kepadapihak yangberwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 53/III/RSBM/2021 pada tanggal 08 Maret 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan yang ditandatangani oleh Dr.Gom Gom Butar-Butar melaporkan bahwa:

Nama Lengkap : DJIE GOON/GUNAWAN
NIK : 1271012711440001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat,Tanggal Lahir/Umur : Medan, 27-11-1944 / 76 Tahun
Agama : Buddha
Alamat Terakhir : Jl. Merbabu No.62 Medan
Telah Meninggal Dunia Pada:
Hari : Senin
Tanggal : 08-03-2021
Pukul : 22.10 WIB
Bertempat di : Jl. Merbabu No.62 Medan

- Berdasarkan Visum Et repertum - Pro Justitia No .02 /III /2021 /RS .Bhaya ngkara Tanggal 08 Maret 2021 An. DJIE GOON GUNAWAN yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM Sp.F (K) pada RS. Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan jenazah An. DJIE GOON GUNAWAN yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar di kepala, mata kanan dan kiri, bahu kiri, dada kanan dan kiri, anggota gerak atas dan bawah. Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kiri dan kaki kanan. Dijumpai tanda-tanda patah tulang pada perabaan di kepala bagian atas sebelah kanan dan kiri serta kepala bagian belakang.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas di kulit kepala bagian dalam, dada kanan dan kiri. Dijumpai serpihan tulang tengkorak kepala. Dijumpai patah tulang tengkorak kepala sebelah kanan dan kiri sampai dengan ke belakang kepala yang berbentuk garis. Dijumpai gumpalan darah di bawah selaput tebal kiri



sampai dengan ke belakang kepala yang berbentuk garis. Dijumpai gumpalan darah di bawah selaput tebal otak dan pendarahan di bawah selaput tipis otak.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah pendarahan di rongga kepala oleh karena patahnya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 338

Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU bersama FAONASEKHI ZAMAGO dan APERSEVEN ZALUKHU (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di di Jalan Merbabu No. 62 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang .”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 FAONASEKHI ZAMAGO bertemu dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU di depan kamar kos yang terletak di lantai tiga dengan membicarakan bahwa FAONASEKHI ZAMAGO akan dikeluarkan dari kos karena tidak membayar uang kos selama tiga bulan dan selalu di tagih oleh korban yaitu DJIE GOON GUNAWAN Als ACEK yang mana FAONASEKHI ZAMAGO belum mendapatkan uang untuk membayar uang kos tersebut kemudian Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU juga mengatakan kepada FAONASEKHI ZAMAGO bahwa Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU juga dimintai uang kos oleh korban yaitu DJIE GOON GUNAWAN Als ACEK kemudian FAONASEKHI ZAMAGO mengajak Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU untuk melakukan pemukulan korban kemudian Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengatakan kepada FAONASEKHI ZAMAGO agar menendang korban di tangga biar mati dan FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan kepada Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU “iya kita lihat waktu yang tepat.



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib FAONASEKHI ZAMAGO kembali ke kos untuk mengambil jaket warna pink dan tas untuk bekerja dan pada saat FAONASEKHI ZAMAGO menunggu angkot di depan kos FAONASEKHI ZAMAGO bertemu dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU kemudian Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengatakan gimana kita bunuh korban lalu Terdakwa FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan "kita lihat waktunya" pada saat itu FAONASEKHI ZAMAGO dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU merencanakan untuk membunuh korban dengan cara Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU menunggu di dalam kamar kos di lantai tiga sedangkan FAONASEKHI ZAMAGO menjumpai korban dengan berpura pura membeli rokok agar bisa bertemu dan memukul korban dan apabila korban keluar dari kamar akan menendang dan memukul menggunakan batu di bagian kepala dan apabila berhasil FAONASEKHI ZAMAGO memanggil Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU di lantai tiga untuk kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan rencana tersebut sehingga FAONASEKHI ZAMAGO tidak jadi berangkat untuk bekerja dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU masuk kedalam kos untuk naik ke lantai tiga untuk bertemu dengan APERSEVEN ZALUKHU.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib FAONASEKHI ZAMAGO mulai melakukan rencana yang telah disepakati dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU yang mana FAONASEKHI ZAMAGO mendatangi kamar korban yang berada di lantai satu untuk berpura-pura membeli rokok surya sebanyak tiga batang yang mana korban menjual rokok di kos tersebut. Kemudian FAONASEKHI ZAMAGO memanggil korban dari pintu kamar yang ada kacanya sehingga orang yang hendak membeli rokok dan aqua dapat melihat kedalam kamar, kemudian korban keluar kamar menjumpai FAONASEKHI ZAMAGO setelah itu FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan bahwa ingin membeli rokok surya 3 (tiga) batang kemudian korban mengambil 3 batang rokok tersebut didalam kamar dan menyerahkan kepada FAONASEKHI ZAMAGO kemudian korban membalikan arah badan sambil menutup pintu pada saat itu FAONASEKHI ZAMAGO langsung menendang bagian punggung belakang tubuh korban sehingga korban jatuh telungkup pada saat korban



jatuh telungkup FAONASEKHI ZAMAGO mengambil batu yang terletak di depan pintu kamar mandi yang mana pintu kamar mandi tersebut berhadapan dengan kamar korban setelah FAONASEKHI ZAMAGO mengambil batu dan posisi korban masih telungkup FAONASEKHI ZAMAGO memukul kepala bagian belakang korban sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati antara FAONASEKHI ZAMAGO dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU.

- Bahwa Kemudian FAONASEKHI ZAMAGO memukul kepala korban yang sudah mengeluarkan banyak darah dan korban masih bisa bergerak dan bersuara setelah itu FAONASEKHI ZAMAGO menyeret tubuh korban ke atas tempat tidur dengan posisi tubuh korban terlentang di atas tempat tidur. Kemudian setelah situasi aman FAONASEKHI ZAMAGO naik kelantai 3 untuk menemui Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU sambil meletakkan batu itu kembali ke posisi awal setelah bertemu di kamar Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU lalu FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan rencana kita yang pertama sudah berhasil "sudah kupukuli si ACEK" kemudian FAONASEKHI ZAMAGO bersama-sama dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU turun ke lantai satu menuju kamar korban dimana pada saat posisi korban masih diatas tempat tidur dengan posisi terlentang dan kepala mengeluarkan darah dan masih bisa bersuara dan bergerak melihat kondisi korban tersebut kemudian APERSEVEN ZALUKHU langsung memgangi kedua kaki korban dan FAONASEKHI ZAMAGO memegangi kedua tangan korban dengan posisi kepala korban di atas paha FAONASEKHI ZAMAGO agar tidak bergerak dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU naik di atas perut korban sambil memukul kepala dan wajah korban secara berulang ulang samapai tangan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU sakit kemudian karena tangan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU sakit FAONASEKHI ZAMAGO menyuruh Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengambil batu yang diletakkan FAONASEKHI ZAMAGO di depan pintu kamar korban setelah itu Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU keluar kamar untuk mengambil batu sedangkan APERSEVEN ZALUKHU dan FAONASEKHI ZAMAGO masih tetap memegangi korban setelah Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengambil batu tersebut Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU memukul kepala bagian depan dan kepala bagian belakang korban sebanyak dua kali



hingga mengeluarkan darah lebih banyak lagi pada saat Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU memukul dan FAONASEKHI ZAMAGO memegang tangan korban dan APERSEVEN ZALUKHU memegang kaki korban saksi AWI datang untuk membeli aqua dan karena korban tidak menjawab kemudian saksi AWI mendekat ke arah pintu kamar korban dan melihat dari luar kedalam kamar melalui pintu kaca melihat FAONASEKHI ZAMAGO di depan pintu dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU berada di belakang FAONASEKHI ZAMAGO dan APERSEVEN ZALUKHU berada di belakang Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dengan posisi jongkok yang mana FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan kepada saksi AWI “diam kau” setelah itu saksi AWI pergi meninggalkan kamar korban.

- Bahwa Setelah Saksi Awi meninggalkan kamar korban, Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU meninggalkan kamar korban untuk menuju ke kamarnya yang terletak di lantai 3 setelah beberapa menit Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU pergi meninggalkan kamar korban FAONASEKHI ZAMAGO pergi meninggalkan kamar korban untuk menuju lantai 3 dan pada saat FAONASEKHI ZAMAGO menuju lantai 3 FAONASEKHI ZAMAGO bertemu dengan Saksi AWI, Saksi DIKA, dan Saksi AGUS GIRSANG di lantai 2 yang mana FAONASEKHI ZAMAGO langsung bergegas naik ke lantai 3 .

- Kemudian beberapa saat kemudian FAONASEKHI ZAMAGO bertemu lagi dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan membuka jaket berwarna pink yang berlumuran darah sambil mengatakan kepada Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU “simpankan ini” setelah itu Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengatakan kepada FAONASEKHI ZAMAGO untuk pergi meninggalkan kos tersebut. dan kemudian pada hari selasa tanggal 09 Maret 2021 FAONASEKHI ZAMAGO, Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU , dan APERSEVEN ZALUKHU berhasil di tangkap polisi.

- Bahwa kemudian anak kos dengan panggilan Hara memberitahukan kepada saksi TINI TJENDRA dengan mengatakan “Acek...Acek kenapa itu dipukuli orang berdarah” selanjutnya saksi TINI TJENDRA langsung menemui Acek di kamar kos dan melihat kepala bagian belakang korban luka koyak dan berdarah, wajahnya luka lebam kemudian saksi TINI TJENDRA keberatan dan melaporkannya kepadapihak yangberwajib untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 53/III/RSBM/2021 pada tanggal 08 Maret 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan yang ditandatangani oleh Dr.Gom Gom Butar-Butar melaporkan bahwa:

Nama Lengkap : DJIE GOON/GUNAWAN
NIK : 1271012711440001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat,Tanggal Lahir/Umur : Medan, 27-11-1944 / 76 Tahun
Agama : Buddha
Alamat Terakhir : Jl. Merbabu No.62 Medan
Telah Meninggal Dunia Pada:
Hari : Senin
Tanggal : 08-03-2021
Pukul : 22.10 WIB
Bertempat di : Jl. Merbabu No.62 Medan

- Berdasarkan Visum Et repertum - Pro Justitia No . 02/III/2021/RS.Bhayangkara Tanggal 08 Maret 2021 An. DJIE GOON GUNAWAN yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM Sp.F (K) pada RS. Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan jenazah An. DJIE GOON GUNAWAN yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar di kepala, mata kanan dan kiri, bahu kiri, dada kanan dan kiri, anggota gerak atas dan bawah. Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kiri dan kaki kanan. Dijumpai tanda-tanda patah tulang pada perabaan di kepala bagian atas sebelah kanan dan kiri serta kepala bagian belakang.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas di kulit kepala bagian dalam, dada kanan dan kiri. Dijumpai serpihan tulang tengkorak kepala. Dijumpai patah tulang tengkorak kepala sebelah kanan dan kiri sampai dengan ke belakang kepala yang berbentuk garis. Dijumpai gumpalan darah di bawah selaput tebal kiri sampai dengan ke belakang kepala yang berbentuk garis. Dijumpai gumpalan darah di bawah selaput tebal otak dan pendarahan di bawah selaput tipis otak.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah pendarahan di rongga kepala oleh karena patahnya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 170 Ayat (2) Ke-3e KUHP

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU bersama FAONASEKHI ZAMAGO dan APERSEVEN ZALUKHU (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di di Jalan Merbabu No. 62 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan menjadikan mati orangnya”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 FAONASEKHI ZAMAGO bertemu dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU di depan kamar kos yang terletak di lantai tiga dengan membicarakan bahwa FAONASEKHI ZAMAGO akan dikeluarkan dari kos karena tidak membayar uang kos selama tiga bulan dan selalu di tagih oleh korban yaitu DJIE GOON GUNAWAN Als ACEK yang mana FAONASEKHI ZAMAGO belum mendapatkan uang untuk membayar uang kos tersebut kemudian Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU juga mengatakan kepada FAONASEKHI ZAMAGO bahwa Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU juga dimintai uang kos oleh korban yaitu DJIE GOON GUNAWAN Als ACEK kemudian FAONASEKHI ZAMAGO mengajak Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU untuk melakukan pemukulan korban kemudian Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengatakan kepada FAONASEKHI ZAMAGO agar menendang korban di tangga biar mati dan FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan kepada Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU “iya kita lihat waktu yang tepat.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib FAONASEKHI ZAMAGO kembali ke kos untuk mengambil jaket warna pink dan tas untuk bekerja dan pada saat FAONASEKHI ZAMAGO

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



menunggu angkot di depan kos FAONASEKHI ZAMAGO bertemu dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU kemudian Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengatakan gimana kita bunuh korban lalu Terdakwa FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan “kita lihat waktunya” pada saat itu FAONASEKHI ZAMAGO dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU merencanakan untuk membunuh korban dengan cara Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU menunggu di dalam kamar kos di lantai tiga sedangkan FAONASEKHI ZAMAGO menjumpai korban dengan berpura pura membeli rokok agar bisa bertemu dan memukul korban dan apabila korban keluar dari kamar akan menendang dan memukul menggunakan batu di bagian kepala dan apabila berhasil FAONASEKHI ZAMAGO memanggil Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU di lantai tiga untuk kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan rencana tersebut sehingga FAONASEKHI ZAMAGO tidak jadi berangkat untuk bekerja dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU masuk kedalam kos untuk naik ke lantai tiga untuk bertemu dengan APERSEVEN ZALUKHU.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib FAONASEKHI ZAMAGO mulai melakukan rencana yang telah disepakati dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU yang mana FAONASEKHI ZAMAGO mendatangi kamar korban yang berada di lantai satu untuk berpura-pura membeli rokok surya sebanyak tiga batang yang mana korban menjual rokok di kos tersebut. Kemudian FAONASEKHI ZAMAGO memanggil korban dari pintu kamar yang ada kacanya sehingga orang yang hendak membeli rokok dan aqua dapat melihat kedalam kamar, kemudian korban keluar kamar menjumpai FAONASEKHI ZAMAGO setelah itu FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan bahwa ingin membeli rokok surya 3 (tiga) batang kemudian korban mengambil 3 batang rokok tersebut didalam kamar dan menyerahkan kepada FAONASEKHI ZAMAGO kemudian korban membalikan arah badan sambil menutup pintu pada saat itu FAONASEKHI ZAMAGO langsung menendang bagian punggung belakang tubuh korban sehingga korban jatuh telungkup pada saat korban jatuh telungkup FAONASEKHI ZAMAGO mengambil batu yang terletak di depan pintu kamar mandi yang mana pintu kamar mandi tersebut berhadapan dengan kamar korban setelah FAONASEKHI ZAMAGO



mengambil batu dan posisi korban masih telungkup FAONASEKHI ZAMAGO memukul kepala bagian belakang korban sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati antara FAONASEKHI ZAMAGO dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU.

- Bahwa Kemudian FAONASEKHI ZAMAGO memukul kepala korban yang sudah mengeluarkan banyak darah dan korban masih bisa bergerak dan bersuara setelah itu FAONASEKHI ZAMAGO menyeret tubuh korban ke atas tempat tidur dengan posisi tubuh korban terlentang di atas tempat tidur. Kemudian setelah situasi aman FAONASEKHI ZAMAGO naik kelantai 3 untuk menemui Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU sambil meletakkan batu itu kembali ke posisi awal setelah bertemu di kamar Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU lalu FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan rencana kita yang pertama sudah berhasil “sudah kupukuli si ACEK” kemudian FAONASEKHI ZAMAGO bersama-sama dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU turun ke lantai satu menuju kamar korban dimana pada saat posisi korban masih diatas tempat tidur dengan posisi terlentang dan kepala mengeluarkan darah dan masih bisa bersuara dan bergerak melihat kondisi korban tersebut kemudian APERSEVEN ZALUKHU langsung memgangi kedua kaki korban dan FAONASEKHI ZAMAGO memegangi kedua tangan korban dengan posisi kepala korban di atas paha FAONASEKHI ZAMAGO agar tidak bergerak dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU naik di atas perut korban sambil memukul kepala dan wajah korban secara berulang ulang samapai tangan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU sakit kemudian karena tangan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU sakit FAONASEKHI ZAMAGO menyuruh Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengambil batu yang diletakkan FAONASEKHI ZAMAGO di depan pintu kamar korban setelah itu Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU keluar kamar untuk mengambil batu sedangkan APERSEVEN ZALUKHU dan FAONASEKHI ZAMAGO masih tetap memegangi korban setelah Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengambil batu tersebut Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU memukul kepala bagian depan dan kepala bagian belakang korban sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah lebih banyak lagi pada saat Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU memukul dan FAONASEKHI ZAMAGO memgangi tangan korban dan APERSEVEN ZALUKHU memegangi kaki korban saksi



AWI datang untuk membeli aqua dan karena korban tidak menjawab kemudian saksi AWI mendekat ke arah pintu kamar korban dan melihat dari luar kedalam kamar melalui pintu kaca melihat FAONASEKHI ZAMAGO di depan pintu dan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU berada di belakang FAONASEKHI ZAMAGO dan APERSEVEN ZALUKHU berada di belakang Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dengan posisi jongkok yang mana FAONASEKHI ZAMAGO mengatakan kepada saksi AWI “diam kau” setelah itu saksi AWI pergi meninggalkan kamar korban.

- Bahwa Setelah Saksi Awi meninggalkan kamar korban, Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU meninggalkan kamar korban untuk menuju ke kamarnya yang terletak di lantai 3 setelah beberapa menit Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan APERSEVEN ZALUKHU pergi meninggalkan kamar korban FAONASEKHI ZAMAGO pergi meninggalkan kamar korban untuk menuju lantai 3 dan pada saat FAONASEKHI ZAMAGO menuju lantai 3 FAONASEKHI ZAMAGO bertemu dengan Saksi AWI, Saksi DIKA, dan Saksi AGUS GIRSANG di lantai 2 yang mana FAONASEKHI ZAMAGO langsung bergegas naik ke lantai 3.

- Kemudian beberapa saat kemudian FAONASEKHI ZAMAGO bertemu lagi dengan Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU dan membuka jaket berwarna pink yang berlumuran darah sambil mengatakan kepada Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU “simpankan ini” setelah itu Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU mengatakan kepada FAONASEKHI ZAMAGO untuk pergi meninggalkan kos tersebut. dan kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 FAONASEKHI ZAMAGO, Terdakwa BEZISOKHI ZALUKHU, dan APERSEVEN ZALUKHU berhasil di tangkap polisi.

- Bahwa kemudian anak kos dengan panggilan Hara memberitahukan kepada saksi TINI TJENDRA dengan mengatakan “Aceh...Aceh kenapa itu dipukuli orang berdarah” selanjutnya saksi TINI TJENDRA langsung menemui Aceh di kamar kos dan melihat kepala bagian belakang korban luka koyak dan berdarah, wajahnya luka lebam kemudian saksi TINI TJENDRA keberatan dan melaporkannya kepadapihak yangberwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 53/III/RSBM/2021 pada tanggal 08 Maret 2021 dari Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Tingkat II Medan yang ditandatangani oleh Dr.Gom Gom Butar-Butar melaporkan bahwa:

Nama Lengkap : DJIE GOON/GUNAWAN
NIK : 1271012711440001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat,Tanggal Lahir/Umur : Medan, 27-11-1944 / 76 Tahun
Agama : Buddha
Alamat Terakhir : Jl. Merbabu No.62 Medan

Telah Meninggal Dunia Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 08-03-2021
Pukul : 22.10 WIB
Bertempat di : Jl. Merbabu No.62 Medan

- Berdasarkan Visum Et repertum - Pro Justita No . 02/III/2021/RS.Bhayangkara Tanggal 08 Maret 2021 An. DJIE GOON GUNAWAN yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM Sp.F (K) pada RS. Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan jenazah An. DJIE GOON GUNAWAN yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar di kepala, mata kanan dan kiri, bahu kiri, dada kanan dan kiri, anggota gerak atas dan bawah. Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kiri dan kaki kanan. Dijumpai tanda-tanda patah tulang pada perabaan di kepala bagian atas sebelah kanan dan kiri serta kepala bagian belakang.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas di kulit kepala bagian dalam, dada kanan dan kiri. Dijumpai serpihan tulang tengkorak kepala. Dijumpai patah tulang tengkorak kepala sebelah kanan dan kiri sampai dengan ke belakang kepala yang berbentuk garis. Dijumpai gumpalan darah di bawah selaput tebal kiri sampai dengan ke belakang kepala yang berbentuk garis. Dijumpai gumpalan darah di bawah selaput tebal otak dan pendarahan di bawah selaput tipis otak.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah pendarahan di rongga kepala oleh karena patahnya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa **Bezisokhi Zalukhu** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan nomor register perkara : PDM-256/Eoh.02/05/2021 Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa **Bezisokhi Zalukhu** tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
6. Mengembalikan berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
7. Memulihkan hak Terdakwa **Bezisokhi Zalukhu** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/nota keberatan dari penasehat hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan yang diajukan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Eksepsinya tanggal 30 Juni 2021 **Tidak Diterima**
2. Menyatakan persidangan perkara atas nama terdakwa BEZISOKHI ZALUHKU dan Terdakwa APERSEVEN ZALUKHU **Dilanjutkan**;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis telah menjatuhkan putusan sela, tertanggal 14 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Bezisokhi Zalukhu tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok Perkara Pidana Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn atas

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn



nama Terdakwa Bezisokhi Zalukhu dan menghadirkan Saksi-Saksi pada persidangan selanjutnya;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Ucharies

- Bahwa kenal denga korban sebagai anak kandung dari korban Djie Goon Gunawan Als Acek
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wib saat itu Saksi Tini Tjendra sedang berada di rumah anak Saksi Tini Tjendra yang beralamat di Jalan Merbabu No. 35 B Kel.Pusat Pasar, Kec. Medan Kota, Kota Medan lalu Saksi Tini Tjendra dipanggil oleh anak kos yang bernama panggilan HARA mengatakan kepada Saksi Tini Tjendra "Acek... Acek Kenapa Itu Dipukul Orang Berdarah" kemudian Saksi Tini Tjendra bersama Saksi langsung mendatangi kerumah kos-kosan milik suaminya yaitu kosan milik korban kemudian setelah sampai di rumah kos-kosan saat berada didalam kamar lantai 1 Saksi Tini Tjendra melihat korban Djie Goon Gunawan Als Acek dalam keadaan kepala bagian belakang luka koyak dan berdarah wajahnya luka lebam dan saat itu Saksi Tini Tjendra mengatakan kepada korban "siapa mukul kamu sampai berdarah kayak gini" lalu korban menjawab "FAO lantai tiga kamar lima" kemudian Saksi Tini Tjendra langsung membawa korban ke rumah sakit Methodish jalan Thamrin Medan namun pihak Rumah sakit tidak melakukan pertolongan medis dan Saksi Tini Tjendra membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut Medan sewaktu didalam mobil menuju rumah sakit Bhayangkara Medan Saksi Tini Tjendra kembali menanyakan kepada korban "siapa yang mukul kamu supaya cepat dapat pelakunya lalu korban menjawab "FAO" .
- Bahwa saksi mengetahui FAO adalah merupakan anak kos selama 3 bulan di tempat kos milik korban Djie Goon Gunawan Als Acek.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pemukulan sehingga korban Djie Goon Gunawan Als Acek meninggal dunia adalah terdakwa



Faonasekhi Zamago, bersama dengan Terdakwa Bezisokhi Zalukhu, dan Terdakwa Aperseven Zalukhu saat saksi berada di Penyidik Polrestabes Medan.

2. Saksi Awi Ananda Tanjung

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Faonasekhi Zamago bersama dengan Bezisokhi Zalukhu dan Aperseven Zalukhu sehingga mengakibatkan korban Djie Goon Gunawan Als Acek meninggal dunia tepatnya di Jalan Merbabu No. 62 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kodya Medan disebuah kos-kosan milik korban;
- Bahwa saksi mengenal korban Djie Goon Gunawan Als Acek adalah merupakan pemilik kos di Jalan Merbabu No. 62 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kodya Medan.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, korban Djie Goon Gunawan Als Acek datang ke kos-kosan lantai 3 dan bertemu dengan Faonasekhi Zamago bersama dengan Bezisokhi Zalukhu dan Aperseven Zalukhu untuk mengambil uang kost akan tetapi Faonasekhi Zamago bersama dengan Bezisokhi Zalukhu dan Aperseven Zalukhu belum bisa membayar uang kost, lalu Faonasekhi Zamago mengatakan kepada Bezisokhi Zalukhu dan Aperseven Zalukhu “memang udah mau kubunuh aja itu” lalu Bezisokhi Zalukhu mengatakan “ya udahlah terserah kau”.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wib. Saat saksi sedang berada didepan kamar korban Djie Goon Gunawan Als Acek yang terletak dilantai 1 di kos-kosan, saat itu saksi melihat dari pintu yang berjari Faonasekhi Zamago memegang kedua tangan korban Djie Goon Gunawan Als Acek sedangkan Bezisokhi Zalukhu berada diperut korban sedangkan Aperseven Zalukhu memegang kedua kaki korban Djie Goon Gunawan Als Acek dan saat itu saksi melihat korban Djie Goon Gunawan Als Acek mengeluarkan banyak darah, setelah itu Faonasekhi Zamago menempel kedinding didekat pintu masuk kamar tersebut dan Bezisokhi Zalukhu posisinya dibelakang Faonasekhi Zamago sedangkan Aperseven Zalukhu posisinya sedang jongkok dibelakang Bezisokhi Zalukhu.



Setelah itu Faonasekhi Zamago mengatakan kepada saksi "Diam Kau", kemudian saksi naik kelantai 2 untuk meminta pertolongan.

- Bahwa beberapa menit kemudian saksi bertemu dengan Dika Aritonang dan saksi Agus Harapan Girsang ada berpapasan /bertemu dengan Faonasekhi Zamago dilantai 2 dan saksi melihat Faonasekhi Zamago memakai jaket berwarna merah muda yang berlumuran darah.

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi berada di Kos-kosan milik korban berada di Lantai III kemudian saksi turun ke Lantai I untuk membeli minum aqua lalu Saksi mengetuk pintu kamar korban namun tidak ada sautan lalu saksi mengetuknya kembali dan juga tidak terbuka namun saksi coba mengintip melalui jendela pintu yang atas pintu yang terbuka dan saat saksi melihat Faonasekhi Zamago dan saat itu langsung bertatapapan dengan saksi kemudian saksi juga melihat Aperseven Zalukhu sedang berjongkok seolah-olah berjongkok sedang menutupi sesuatu kemudian Faonasekhi Zamago mengatakan kepada saksi "DIAM" kemudian saksi hanya diam dan mondar mandir kebingungan didepan kamar korban.

- Bahwa kemudian di sebelah kamar korban ada 2 (dua) Perempuan anak kos yang mengatakan kepada saksi "TOLONG ACEK DIA LAGI BERANTAM" kemudian saksi langsung naik ke Lantai II untuk minta bantuan kemudian banyaklah anak kos yang turun dan selang beberapa menit Faonasekhi Zamago berpapasan dengan saksi dan anak kos lainnya saat naik ke tangga dengan rasa ketakutan dan saat itu Bezisokhi Zalukhu dan Aperseven Zalukhu tidak berada lagi ditempat tersebut.

- Bahwa kemudian saksi dan anak kos lainnya langsung menuju kamar korban dan saat itu melihat kondisi korban luka-luka terlentang lalu saksi mendudukkan korban dan menanyakan kepada korban "SIAPA YANG NGAPAIN ACEK DAN YANG BUAT ACEK dalam kondisi luka-luka terlentang kemudian korban mengatakan Faonasekhi Zamago Als Fao .

- Bahwa beberapa menit kemudian saksi TINI TJENDRA yaitu istrinya korban datang dan membawa korban ke Rumah Sakit Methodis Medan dan sampainya di Rumah Sakit Methodis Korban hanya di Perban Lukanya dan Dokter tersebut menyarankan untuk pindah di Rumah Sakit



Bhayangkara Medan dan sekitar 4 jam di Rumah Sakit Bhayangkara Korban meninggal dunia.

- Bahwa benar saksi tinggal di rumah kost milik saksi korban sejak bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Faonasekhi Zamago bersama dengan Bezisokhi Zalukhu dan Aperseven Zalukhu juga tinggal di kost milik korban Djie Goon Gunawan Als Aceh dan tinggal satu kamar ;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut karena saksi tinggal di kosan korban tepatnya di lantai 3 dekat dengan kamar korban dan kamar para terdakwa, yang saat kejadian tersebut saksi berniat ingin membantu korban tetapi saksi diancam dan saksi juga ketakutan kalau ikut dibunuh seperti korban saat kejadian tersebut sehingga saksi meminta tolong kepada orang lain yang ngekost di tempat korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Faonasekhi Zamago bersama dengan Bezisokhi Zalukhu dan Aperseven Zalukhu memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu yang digunakan untuk memukul korban tersebut yang membuat korban mengeluarkan darah tetapi tidak ada sebelumnya di depan pintu kamar mandi di kos-kosan tersebut;
- Bahwa saksi melihat saat Aperseven Zalukhu ditangkap dan diperiksa di kantor kepolisian, tangan Aperseven Zalukhu dalam keadaan luka;

3. Saksi Tini Tjendra;

- Bahwa saksi adalah istri sah dari korban Djie Goon Gunawan Als Aceh.
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wib saat itu Saksi sedang berada di rumah anak Saksi yang beralamat di Jalan Merbabu No. 35 B Kel.Pusat Pasar, Kec. Medan Kota, Kota Medan lalu Saksi Tini Tjendra dipanggil oleh anak kos yang bernama panggilan HARA mengatakan kepada saksi "Aceh... Aceh Kenapa Itu Dipukul Orang Berdarah" kemudian Saksi bersama Saksi Ucharies langsung mendatangi kerumah kos-kosan milik suaminya saksi yaitu korban kemudian setelah sampai di rumah kos-kosan saat berada di dalam kamar lantai 1 Saksi melihat korban Djie Goon Gunawan Als Aceh dalam keadaan kepala bagian belakang luka koyak dan berdarah



wajahnya luka lebam dan saat itu saksi mengatakan kepada korban “siapa mukul kamu sampai berdarah kayak gini” lalu korban menjawab “FAO lantai tiga kamar lima” kemudian saksi langsung membawa korban ke rumah sakit Methodish jalan Thamrin Medan namun pihak Rumah sakit tidak melakukan pertolongan medis dan saksi membawa korban Djie Goon Gunawan Als Acek ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut Medan sewaktu didalam mobil menuju rumah sakit Bhayangkara Medan saksi kembali menanyakan kepada korban “siapa yang mukul kamu supaya cepat dapat pelakunya lalu korban menjawab “FAO”.

- Bahwa kemudian sesampainya dirumah sakit Bhayangkara lebih kurang 4 (empat) jam korban Djie Goon Gunawan Als Acek meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui FAO adalah merupakan anak kos di tempat kos milik korban Djie Goon Gunawan Als Acek
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pemukulan sehingga korban Djie Goon Gunawan Als Acek meninggal dunia adalah terdakwa Faonasekhi Zamago, bersama dengan terdakwa Bezisokhi Zalukhu, dan terdakwa Aperseven Zalukhu saat saksi berada di Penyidik Polrestabes Medan.

4. Saksi Dika Aritonang

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang mengakibatkan korban Djie Goon Gunawan Als Acek meninggal dunia yang terjadi pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB di Jalan Merbabu No.62 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kodya Medan.
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WIB saat saksi sedang berada di Kos-kosan milik korban Djie Goon Gunawan Als Acek di Lantai II, kemudian saksi Awi Ananda Tanjung datang minta tolong bahwa ada ribut-ribut dikamar korban lalu saksi dan saksi Agus Harapan Girsang langsung turun ke Lantai 1 dan kami membuka kamar korban dan melihat korban sudah berdarah dibagian wajahnya kemudian saksi langsung keluar untuk mengabarkan ke istri korban dan beberapa menit kemudian istri korban datang dan korban dibawa ke rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Agus Harapan Girsang dan saksi Awi Ananda Tanjung mengecek kamar korban Djie Goon Gunawan Als Acek pada saat turun berpapasan dengan dilantai 2 saksi melihat terdakwa Faonasekhi Zamago tergesa-gesa dan cepat-cepat naik kelantai 3;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wib saksi ada datang kamar korban dilantai 1 saat itu saksi Awi Ananda Tanjung meminta tolong kepada saksi bahwa telah terjadi perkelahian dan saat itu terdakwa Faonasekhi Zamago bersama dengan terdakwa Bezisokhi Zalukhu dan terdakwa Aperseven Zalukhu berada didalam kamar tersebut dimana kondisi korban Djie Goon Gunawan Als Acek terlentang diatas tempat tidur dan sudah banyak mengeluarkan darah dari bagian muka dan kepala;
- Bahwa saksi tinggal dirumah kost milik korban Djie Goon Gunawan Als Acek;
- Bahwa terdakwa Faonasekhi Zamago bersama dengan terdakwa Bezisokhi Zalukhu dan terdakwa Aperseven Zalukhu juga tinggal dikost milik korban Djie Goon Gunawan Als Acek yang sudah tinggal beberapa bulan dikosan tempat korban;

5. Saksi Agus Harapan Girsang

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang mengakibatkan korban Djie Goon Gunawan Als Acek meninggal dunia yang terjadi pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB di Jalan Merbabu No.62 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kodya Medan.
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WIB saat saksi sedang berada di Kos-kosan milik korban Djie Goon Gunawan Als Acek di Lantai II, kemudian saksi Awi Ananda Tanjung datang minta tolong bahwa ada ribut-ribut dikamar korban lalu saksi dan saksi Dika Aritonang langsung turun ke Lantai 1 dan kami membuka kamar korban dan melihat korban sudah berdarah dibagian wajahnya kemudian saksi langsung keluar untuk mengabarkan ke istri korban dan beberapa menit kemudian istri korban datang dan korban dibawa ke rumah sakit.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Dika Aritonang dan saksi Awi Ananda Tanjung mengecek kamar korban pada saat turun berpapasan dengan dilantai 2 saksi melihat terdakwa Faonasekhi Zamago tergesa-gesa dan cepat-cepat naik kelantai 3;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wib saksi ada datang kamar korban dilantai 1 saat itu saksi Awi Ananda Tanjung meminta tolong kepada saksi bahwa telah terjadi perkelahian dan saat itu terdakwa Faonasekhi Zamago (penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa Bezisokhi Zalukhu dan terdakwa Aperseven Zalukhu (penuntutan terpisah) berada didalam kamar tersebut dimana kondisi korban terlentang diatas tempat tidur dan sudah banyak mengeluarkan darah dari bagian muka dan kepala;
- Bahwa saksi tinggal dirumah kost milik korban Djie Goon Gunawan Als Acek;
- Bahwa terdakwa Faonasekhi Zamago bersama dengan terdakwa Bezisokhi Zalukhu dan terdakwa Aperseven Zalukhu juga tinggal dikost milik korban Djie Goon Gunawan Als Acek;

6. Saksi Suyadi

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang mengakibatkan korban Djie Goon Gunawan Als Acek meninggal dunia yang terjadi pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB di Jalan Merbabu No.62 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kodya Medan.
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 23.15 WIB saksi sedang berada di kamar kos-kosan kemudian saksi mendengar ada ribut-ribut lalu saksi keluar dan bertanya di lantai II dengan seorang perempuan yang juga berada dikos-kosan "Ada Apa Dek" dan perempuan yang kos di Lantai II mengatakan "Kepala Acek Berdarah" dan kemudian saksi menelepon/menghubungi istri korban Djie Goon Gunawan Als Acek dan tidak lama kemudian istri korban datang menolong dan membawanya ke rumah sakit.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kos lantai 2 dan setelah mendengar keributan saksi berjalan keluar dari kos dan bertemu dengan terdakwa Faonasekhi Zamago dengan berlumuran darah di pakaiannya.



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Faonasekhi Zamago bersama dengan terdakwa Bezisokhi Zalukhu dan terdakwa Aperseven Zalukhu karena saksi tinggal di rumah kost-kostan milik korban.
- Bahwa 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu yang digunakan untuk memukul korban Djie Goon Gunawan Als Acek tersebut tidak ada sebelumnya di depan pintu kamar mandi di kos-kosan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara terdakwa Faonasekhi Zamago, terdakwa Bezisokhi Zalukhu dan terdakwa Aperseven Zalukhu dengan korban Djie Goon Gunawan Als Acek masalah tunggakan pembayaran kamar kos.

7. Saksi Rahmat Ridowan Rangkuti

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri pada Polsek Medan Kota.
- Bahwa saksi bersama dengan tim yaitu Zepry Nadapdap, Charli Besario Lumbantobing melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faonasekhi Zamago pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Pajak MMTTC Pancing Kota Medan dan terdakwa Bezisokhi Zalukhu ditangkap pada hari Selasa Tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. HM Said Kel, Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan dan terdakwa Aperseven Zalukhu diamankan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Polrestabes Medan Jl. HM Said Kel, Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan sehubungan dengan adanya laporan polisi kejadian pemukulan terhadap korban Djie Goon Gunawan Als Acek yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan olah TKP di Jalan Merbabu No. 62 Kec. Medan Kota yang mana saksi bersama Tim melihat langsung pada saat korban Djie Goon Gunawan Als. Acek berada di dalam kamarnya yang terletak di lantai satu yang mana saksi melihat korban Djie Goon Gunawan Als. Acek sudah mengeluarkan banyak darah saksi dan tim mengetahui bahwa terdakwa Faonasekhi Zamago, terdakwa Bezisokhi Zalukhu, dan terdakwa Aperseven Zalukhu mereka yang melakukan pemukulan sampai dengan korban meninggal dunia menurut keterangan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan yang saat itu adalah penghuni kosan korban tersebut;



- Bahwa kemudian saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faonasekhi Zamago, terdakwa Bezisokhi Zalukhu, dan terdakwa Aperseven Zalukhu dimana terdakwa Faonasekhi Zamago mengatakan kepada saksi bersama dengan tim bahwa peran terdakwa Bezisokhi Zalukhu melakukan pemukulan dengan menggunakan batu yang sebelumnya di pakai oleh terdakwa Faonasekhi Zamago dan yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah terdakwa Faonasekhi Zamago sampai mengeluarkan darah dan dibantu oleh kedua temannya termasuk terdakwa dan terdakwa Aperseven Zalukhu berperan memegang kaki korban Djie Goon Gunawan Als. Acek agar tidak bergerak pada terdakwa Bezisokhi Zalukhu melakukan pemukulan kemudian terdakwa Faonasekhi Zamago menjelaskan jaket yang berlumuran darah yang berwarna merah muda disimpan di atas asbes didekat wc yang berada di lantai 3 Jalan Merbabu No. 62 Kec. Medan Kota dan batu yang digunakan di simpan di depan kamar korban yang terletak di lantai satu kos tersebut.

- Bahwa saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan dari terdakwa Faonasekhi Zamago yaitu 1 (satu) buah jaket berwarna merah muda dan 1 (satu) buah celana pendek berwan hitam sedangkan dari terdakwa Bezisokhi Zalukhu berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dan dari terdakwa Aperseven Zalukhu berhasil mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah celana pendek bercorak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pembunuhan yang terdakwa bersama dengan temannya bernama terdakwa Faonasekhi Zamago dan terdakwa Aperseven Zalukhu (dilakukan penuntutan terpisah) terhadap korban Djie Goon Gunawan Als Acek yang terjadi di Jalan Merbabu No. 62 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kodya Medan disebuah kos-kosan milik korban;
- Bahwa adapun penyebabnya Terdakwa bersama dengan Aperseven Zalukhu dan Faonasekhi Zamago melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban Djie Goon Gunawan Als Acek meninggal karena Faonasekhi Zamago di ancam oleh korban Djie Goon Gunawan Als. Acek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar dari kos Jalan Merbabu No. 62 Kec. Medan Kota karena tidak membayar uang kos 3 (tiga) bulan.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Faonasekhi Zamago dan Apersven Zalukhu di depan kamar kos saksi di Jl. Merbabu No. 62 Pusat Pasar, Kec. Medan Kota, Kota Medan yang mana Faonasekhi Zamago mengajak Terdakwa dan Apersven Zalukhu untuk melakukan pemukulan dikarenakan Faonasekhi Zamago akan di dikeluarkan dari koskosan karena belum membayar uang kos selama 3 (tiga) bulan kepada korban setelah itu Terdakwa mengatakan lebih bagus kita habisi saja dan Faonasekhi Zamago mengatakan "iya kalo ada waktu yang tepat" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Apersven Zalukhu masuk ke kamar Terdakwa.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar 22.00 Wib ketika Terdakwa pulang kerja kembali ke kos yang berada di Jl. Merbabu No. 62 Pusat Pasar, Kec. Medan Kota, Kota Medan kemudian sesampainya di kos Terdakwa bertemu dengan Faonasekhi Zamago di depan pagar kos kemudian Terdakwa berkata kepada Faonasekhi Zamago "kek mana kita hajar aja acek malam ini" kemudian Faonasekhi Zamago menjawab "iya kita liat aja nanti waktu yang tepat" kemudian Terdakwa menjawab "kayak mana kalau malam ini aja kita bunuh acek" dan Faonasekhi Zamago menjawab "yauda nanti aku kabari" kemudian Terdakwa menjawab "yauda aku naik keatas dulu, nanti kau kabari" kemudian Terdakwa naik kelantai 3 untuk menuju kamar Terdakwa untuk makan dan mandi kemudian sekitar 15 menit kemudian setelah terdakwa siap makan dan mandi datanglah korban ke kamar Terdakwa untuk menagih uang kos kemudian Terdakwa memberikan uang kos sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa memberikan uang kos tersebut korban kembali turun ke lantai satu dan sekitar 15 menit kemudian Faonasekhi Zamago datang menemui Terdakwa ke kamar Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Apersven Zalukhu didalam kamar dan Faonasekhi Zamago berkata "sudah dikamar acek,ayo ke bawah kita", Faonasekhi Zamago mendatangi kamar korban yang berada di lantai satu untuk berpura-pura membeli rokok surya sebanyak tiga batang

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana korban menjual rokok di kos tersebut. Kemudian Faonasekhi Zamago memanggil korban dari pintu kamar yang ada kacanya sehingga orang yang hendak membeli rokok dan aqua dapat melihat kedalam kamar, kemudian korban keluar kamar menjumpai Faonasekhi Zamago setelah itu Faonasekhi Zamago mengatakan bahwa ingin membeli rokok surya 3 (tiga) batang kemudian korban mengambil 3 batang rokok tersebut didalam kamar dan menyerahkan kepada Faonasekhi Zamago kemudian korban membalikan arah badan sambil menutup pintu saat itu lah Faonasekhi Zamago melakukan rencana yang telah disepati bersama dengan terdakwa dan Apersven Zalukhu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama – sama dengan teman Terdakwa Besizokhi Zalukhu yang bernama Faonasekhi Zamago dan Apersven Zalukhu yang diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati dimana korban yang bernama Djie Goon Gunawan Als Acek tersebut dengan cara Faonasekhi Zamago menendang punggung dari belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang menyebabkan korban terjatuh kemudian Faonasekhi Zamago mengambil satu buah batu berwarna abu-abu yang diambilnya dari selokan yang berada di depan kamar mandi kos kemudian batu tersebut di gunakan untuk memukul korban di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Faonasekhi Zamago menyeret korban masuk ke kamar kemudian Faonasekhi Zamago naik ke lantai 3 untuk memanggil Terdakwa dan Apersven Zalukhu yang pada saat itu berada didalam kamar kemudian Terdakwa dan Aperseven Zalukhu pun turun ke lantai 1 dan langsung menuju ke kamar korban kemudian Faonasekhi Zamago memegang tangan korban dan Apersven Zalukhu menekan dengan keras dengan menggunakan kedua tangan kaki korban dan Terdakwa langsung naik di atas badan korban memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian wajah sebanyak 2 kali dan ke bagian punggung belakang sebanyak 2 kali yang mana tangan kanan Terdakwa merasa kesakitan akibat dari memukul korban menggunakan tangan kanan setelah itu Faonasekhi Zamago mengatakan kepada Terdakwa “ambil aja batu di depan kamar mandi yang tadi sudah kupake” kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar



tersebut dan mengambil batu yang berada di depan kamar mandi kemudian Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban kemudian tiba-tiba datang salah satu penghuni kos saksi AWI mengetuk kamar korban untuk membeli aqua yang mana terdakwa langsung bersembunyi di belakang Faonasekhi Zamago dan Aperseven Zalukhu berada di belakang Terdakwa sambil berjongkok yang mana saksi AWI mengintip dari celah pintu dan Faonasekhi Zamago langsung mengatakan kepada saksi AWI "diam kau" dan saksi AWI langsung berlari ke lantai dua dan Terdakwa bersama Apersven Zalukhu pun langsung keluar kamar korban untuk kembali ke kamar kos Terdakwa yang berada di lantai 3 yang kemudian Faonasekhi Zamago juga naik kelantai 3 dan menjumpai Terdakwa di kamar terdakwa sambil memberikan jaket warna pink yang berlumuran darah dan berkata "simpankan jaket ini" dan Terdakwa pun melemparkan jaket tersebut keatas asbes didekat wc yang berada di lantai 3 dan setelah itu Terdakwa bersama Faonasekhi Zamago langsung meninggalkan kamar terdakwa setelah 3 (tiga) menit Faonasekhi Zamago meninggalkan Terdakwa dan Aperseven Zalukhu setelah itu Terdakwa dan Aperseven Zalukhu turun kembali ke lantai satu dan melihat sudah banyak orang berada di luar kamar korban;

- Bahwa atas kejadian yang telah diketahui oleh saksi Tini Tjendra dan saksi-saksi lainnya selanjutnya melaporkan terdakwa bersama dengan terdakwa Faonasekhi Zamago dan terdakwa Aperseven Zalukhu ke pihak Kepolisian yang atas informasi tersebut saksi Rahmat Ridowan Rangkuti bersama dengan tim yaitu Zepry Nadapdap, Charli Besario Lumbantobing melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faonasekhi Zamago pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Pajak MMTC Pancing Kota Medan dan terdakwa Bezisokhi Zalukhu ditangkap pada hari Selasa Tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. HM Said Kel, Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan dan terdakwa Aperseven Zalukhu diamankan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Polrestabes Medan Jl. HM Said Kel, Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan sehubungan dengan adanya laporan polisi kejadian pemukulan terhadap korban Djie Goon Gunawan Als Acek yang mengakibatkan korban meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 1 buah kemeja lengan pendek warna hitam. Disita dari : **Tini Tjendra**
- 1 buah batu berwarna abu-abu. Disita dari : **Bezisokhi Zalukhu**
- 1 buah jaket warna merah muda. Disita dari : **Faonasekhi Zamago**
- 1 buah celana pendek warna hitam. Disita dari : **Faonasekhi Zamago**
- 1 buah celana pendek bermotif kotak. Disita dari : **Aperseven Zalukhu**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pembunuhan yang terdakwa bersama dengan temannya bernama terdakwa Faonasekhi Zamago dan terdakwa Aperseven Zalukhu (dilakukan penuntutan terpisah) terhadap korban Djie Goon Gunawan Als Acek yang terjadi di Jalan Merbabu No. 62 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kodya Medan disebuah kos-kosan milik korban;
- Bahwa adapun penyebabnya Terdakwa bersama dengan Aperseven Zalukhu dan Faonasekhi Zamago melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban Djie Goon Gunawan Als Acek meninggal karena Faonasekhi Zamago di ancam oleh korban Djie Goon Gunawan Als. Acek untuk keluar dari kos Jalan Merbabu No. 62 Kec. Medan Kota karena tidak membayar uang kos 3 (tiga) bulan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Faonasekhi Zamago dan Aperseven Zalukhu di depan kamar kos saksi di Jl. Merbabu No. 62 Pusat Pasar , Kec. Medan Kota, Kota Medan yang mana Faonasekhi Zamago mengajak Terdakwa dan Aperseven Zalukhu untuk melakukan pemukulan dikarenakan Faonasekhi Zamago akan di dikeluarkan dari koskosan karena belum membayar uang kos selama 3 (tiga) bulan kepada korban setelah itu Terdakwa mengatakan lebih bagus kita habisi saja dan Faonasekhi Zamago mengatakan “iya kalo ada waktu yang tepat” dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Aperseven Zalukhu masuk ke kamar Terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar 22.00 Wib ketika Terdakwa pulang kerja kembali ke

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kos yang berada di Jl. Merbabu No. 62 Pusat Pasar, Kec. Medan Kota, Kota Medan kemudian sesampainya di kos Terdakwa bertemu dengan Faonasekhi Zamago di depan pagar kos kemudian Terdakwa berkata kepada Faonasekhi Zamago "kek mana kita hajar aja acek malam ini" kemudian Faonasekhi Zamago menjawab "iya kita liat aja nanti waktu yang tepat" kemudian Terdakwa menjawab "kayak mana kalau malam ini aja kita bunuh acek" dan Faonasekhi Zamago menjawab "yauda nanti aku kabari" kemudian Terdakwa menjawab "yauda aku naik keatas dulu, nanti kau kabari" kemudian Terdakwa naik kelantai 3 untuk menuju kamar Terdakwa untuk makan dan mandi kemudian sekitar 15 menit kemudian setelah terdakwa siap makan dan mandi datanglah korban ke kamar Terdakwa untuk menagih uang kos kemudian Terdakwa memberikan uang kos sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa memberikan uang kos tersebut korban kembali turun ke lantai satu dan sekitar 15 menit kemudian Faonasekhi Zamago datang menemui Terdakwa ke kamar Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Apersven Zalukhu didalam kamar dan Faonasekhi Zamago berkata "sudah dikamar acek,ayo ke bawah kita", Faonasekhi Zamago mendatangi kamar korban yang berada di lantai satu untuk berpura-pura membeli rokok surya sebanyak tiga batang yang mana korban menjual rokok di kos tersebut. Kemudian Faonasekhi Zamago memanggil korban dari pintu kamar yang ada kacanya sehingga orang yang hendak membeli rokok dan aqua dapat melihat kedalam kamar, kemudian korban keluar kamar menjumpai Faonasekhi Zamago setelah itu Faonasekhi Zamago mengatakan bahwa ingin membeli rokok surya 3 (tiga) batang kemudian korban mengambil 3 batang rokok tersebut didalam kamar dan menyerahkan kepada Faonasekhi Zamago kemudian korban membalikan arah badan sambil menutup pintu saat itu lah Faonasekhi Zamago melakukan rencana yang telah disepati bersama dengan terdakwa dan Apersven Zalukhu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama – sama dengan teman Terdakwa Besizokhi Zalukhu yang bernama Faonasekhi Zamago dan Apersven Zalukhu yang telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati dimana korban yang bernama Djie Goon Gunawan Als Acek tersebut dengan cara Faonasekhi Zamago



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang punggung dari belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang menyebabkan korban terjatuh kemudian Faonasekhi Zamago mengambil satu buah batu berwarna abu-abu yang diambilnya dari selokan yang berada di depan kamar mandi kos kemudian batu tersebut di gunakan untuk memukul korban di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Faonasekhi Zamago menyeret korban masuk ke kamar kemudian Faonasekhi Zamago naik ke lantai 3 untuk memanggil Terdakwa dan Apersven Zalukhu yang pada saat itu berada didalam kamar kemudian Terdakwa dan Aperseven Zalukhu pun turun ke lantai 1 dan langsung menuju ke kamar korban kemudian Faonasekhi Zamago memegang tangan korban dan Apersven Zalukhu menekan dengan keras dengan menggunakan kedua tangan kaki korban dan Terdakwa langsung naik di atas badan korban memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian wajah sebanyak 2 kali dan ke bagian punggung belakang sebanyak 2 kali yang mana tangan kanan Terdakwa merasa kesakitan akibat dari memukul korban menggunakan tangan kanan setelah itu Faonasekhi Zamago mengatakan kepada Terdakwa "ambil aja batu di depan kamar mandi yang tadi sudah kupake" kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan mengambil batu yang berada di depan kamar mandi kemudian Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban kemudian tiba-tiba datang salah satu penghuni kos saksi AWI mengetuk kamar korban untuk membeli aqua yang mana terdakwa langsung bersembunyi di belakang Faonasekhi Zamago dan Aperseven Zalukhu berada di belakang Terdakwa sambil berjongkok yang mana saksi AWI mengintip dari celah pintu dan Faonasekhi Zamago langsung mengatakan kepada saksi AWI "diam kau" dan saksi AWI langsung berlari ke lantai dua dan Terdakwa bersama Apersven Zalukhu pun langsung keluar kamar korban untuk kembali ke kamar kos Terdakwa yang berada di lantai 3 yang kemudian Faonasekhi Zamago juga naik ke lantai 3 dan menjumpai Terdakwa di kamar terdakwa sambil memberikan jaket warna pink yang berlumuran darah dan berkata "simpankan jaket ini" dan Terdakwa pun melemparkan jaket tersebut ke atas asbes didekat wc yang berada di lantai 3 dan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa bersama Faonasekhi Zamago langsung meninggalkan kamar terdakwa setelah 3 (tiga) menit Faonasekhi Zamago meninggalkan Terdakwa dan Aperseven Zalukhu setelah itu Terdakwa dan Aperseven Zalukhu turun kembali ke lantai satu dan melihat sudah banyak orang berada di luar kamar korban;

- Bahwa atas kejadian yang telah diketahui oleh saksi Tini Tjendra dan saksi-saksi lainnya selanjutnya melaporkan terdakwa bersama dengan terdakwa Faonasekhi Zamago dan terdakwa Aperseven Zalukhu ke pihak Kepolisian yang atas informasi tersebut saksi Rahmat Ridowan Rangkuti bersama dengan tim yaitu Zepry Nadapdap, Charli Besario Lumbantobing melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faonasekhi Zamago pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Pajak MMTC Pancing Kota Medan dan terdakwa Bezisokhi Zalukhu ditangkap pada hari Selasa Tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. HM Said Kel, Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan dan terdakwa Aperseven Zalukhu diamankan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Polrestabes Medan Jl. HM Said Kel, Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan sehubungan dengan adanya laporan polisi kejadian pemukulan terhadap korban Djie Goon Gunawan Als Acek yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Pertama Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP, atau Keempat Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang lebih mendekat dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan Pertama yaitu Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **"Barang siapa".**
2. **"Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain"**



3. “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1 **Barang Siapa,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **BEZISOKHI ZALUKHU** yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dilakukan **dengan sengaja** apabila orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut memang menghendaki akibat atau keadaan yang timbul karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini berarti akibat perbuatan yang timbul merupakan akibat sebagaimana dimaksud oleh Pelaku, atau akibat tersebut merupakan tujuan dari si Pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan rencana terlebih dahulu** adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menghilangkan nyawa orang lain**, maksudnya nyawa yang hilang itu adalah nyawa orang lain yang dituju oleh Pelaku dan hilangnya nyawa orang lain itu disebabkan oleh



perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain itu dikehendaki oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Bahwa kejadian pembunuhan yang terdakwa bersama dengan temannya bernama terdakwa Faonasekhi Zamago dan terdakwa Aperseven Zalukhu (dilakukan penuntutan terpisah) terhadap korban Djie Goon Gunawan Als Acek yang terjadi di Jalan Merbabu No. 62 Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kodya Medan disebuah kos-kosan milik korban, bahwa adapun penyebabnya Terdakwa bersama dengan Aperseven Zalukhu dan Faonasekhi Zamago melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban Djie Goon Gunawan Als Acek meninggal karena Faonasekhi Zamago di ancam oleh korban Djie Goon Gunawan Als. Acek untuk keluar dari kos Jalan Merbabu No. 62 Kec. Medan Kota karena tidak membayar uang kos 3 (tiga) bulan, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Faonasekhi Zamago dan Apersven Zalukhu di depan kamar kos saksi di Jl. Merbabu No. 62 Pusat Pasar, Kec. Medan Kota, Kota Medan yang mana Faonasekhi Zamago mengajak Terdakwa dan Apersven Zalukhu untuk melakukan pemukulan dikarenakan Faonasekhi Zamago akan di dikeluarkan dari koskosan karena belum membayar uang kos selama 3 (tiga) bulan kepada korban setelah itu Terdakwa mengatakan lebih bagus kita habisi saja dan Faonasekhi Zamago mengatakan "iya kalo ada waktu yang tepat" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Apersven Zalukhu masuk ke kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar 22.00 Wib ketika Terdakwa pulang kerja kembali ke kos yang berada di Jl. Merbabu No. 62 Pusat Pasar, Kec. Medan Kota, Kota Medan kemudiaN sesampainya di kos Terdakwa bertemu dengan Faonasekhi Zamago di depan pagar kos kemudian Terdakwa berkata kepada Faonasekhi Zamago "kek mana kita hajar aja acek malam ini" kemudian Faonasekhi Zamago menjawab "iya kita liat aja nanti waktu yang tepat" kemudian Terdakwa menjawab "kayak mana kalau malam ini aja kita bunuh acek" dan Faonasekhi Zamago menjawab "yauda nanti aku kabari" kemudian Terdakwa menjawab "yauda aku naik keatas dulu, nanti kau kabari" kemudian Terdakwa naik kelantai 3 untuk menuju kekamar Terdakwa untuk makan dan mandi kemudian sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 menit kemudian setelah terdakwa siap makan dan mandi datanglah korban ke kamar Terdakwa untuk menagih uang kos kemudian Terdakwa memberikan uang kos sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa memberikan uang kos tersebut korban kembali turun ke lantai satu dan sekitar 15 menit kemudian Faonasekhi Zamago datang menemui Terdakwa ke kamar Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Apersven Zalukhu didalam kamar dan Faonasekhi Zamago berkata "sudah dikamar acek,ayo ke bawah kita", Faonasekhi Zamago mendatangi kamar korban yang berada di lantai satu untuk berpura-pura membeli rokok surya sebanyak tiga batang yang mana korban menjual rokok di kos tersebut. Kemudian Faonasekhi Zamago memanggil korban dari pintu kamar yang ada kacanya sehingga orang yang hendak membeli rokok dan aqua dapat melihat kedalam kamar, kemudian korban keluar kamar menjumpai Faonasekhi Zamago setelah itu Faonasekhi Zamago mengatakan bahwa ingin membeli rokok surya 3 (tiga) batang kemudian korban mengambil 3 batang rokok tersebut didalam kamar dan menyerahkan kepada Faonasekhi Zamago kemudian korban membalikan arah badan sambil menutup pintu pada saat itu Faonasekhi Zamago langsung menendang bagian punggung belakang tubuh korban sehingga korban jatuh telungkup pada saat korban jatuh telungkup Faonasekhi Zamago mengambil batu yang terletak di depan pintu kamar mandi yang mana pintu kamar mandi tersebut berhadapan dengan kamar korban setelah Faonasekhi Zamago mengambil batu dan posisi korban masih telungkup Faonasekhi Zamago memukul kepala bagian belakang korban sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati antara Faonasekhi Zamago dan Terdakwa Bezisokhi Zalukhu;

Menimbang, Bahwa atas kejadian yang telah diketahui oleh saksi Tini Tjendra dan saksi-saksi lainnya selanjutnya melaporkan terdakwa bersama dengan terdakwa Faonasekhi Zamago dan terdakwa Aperseven Zalukhu ke pihak Kepolisian yang atas informasi tersebut saksi Rahmat Ridowan Rangkuti bersama dengan tim yaitu Zepry Nadapdap, Charli Besario Lumbantobing melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faonasekhi Zamago pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Pajak MMTC Pancing Kota Medan dan terdakwa Bezisokhi Zalukhu ditangkap pada hari Selasa Tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. HM Said Kel, Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan dan terdakwa Aperseven Zalukhu diamankan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn



pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Polrestabes Medan Jl. HM Said Kel, Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan sehubungan dengan adanya laporan polisi kejadian pemukulan terhadap korban Djie Goon Gunawan Als Acek yang mengakibatkan korban meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain' dalam hal ini telah terpenuhi

Ad.3. Mereka yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, disyaratkan sedikitnya harus ada 2 (dua) orang Pelaku yang secara bersama-sama melakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., ada dua syarat bagi adanya tindak pidana penyertaan atau turut melakukan tindak pidana, yaitu, Kesatu, kerjasama yang disadari antara para Pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama sama melaksanakan kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, di dalam delik penyertaan atau turut melakukan tindak pidana, ada kerjasama yang disadari antara para Pelaku dan mereka bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam delik penyertaan, para Pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sebagaimana dimaksud tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bahwa adapun cara Terdakwa bersama – sama dengan teman Terdakwa Besizokhi Zalukhu yang bernama Faonasekhi Zamago dan Apersven Zalukhu yang diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati dimana korban yang bernama Djie Goon Gunawan Als Acek tersebut dengan cara Faonasekhi Zamago menendang punggung dari belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang menyebabkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh kemudian Faonasekhi Zamago mengambil satu buah batu berwarna abu-abu yang diambilnya dari selokan yang berada di depan kamar mandi kos kemudian batu tersebut di gunakan untuk memukul korban di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Faonasekhi Zamago menyeret korban masuk ke kamar kemudian Faonasekhi Zamago naik ke lantai 3 untuk memanggil Terdakwa dan Apersven Zalukhu yang pada saat itu berada didalam kamar kemudian Terdakwa dan Aperseven Zalukhu pun turun ke lantai 1 dan langsung menuju ke kamar korban kemudian Faonasekhi Zamago memegang tangan korban dan Apersven Zalukhu menekan dengan keras dengan menggunakan kedua tangan kaki korban dan Terdakwa langsung naik di atas badan korban memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian wajah sebanyak 2 kali dan ke bagian punggung belakang sebanyak 2 kali yang mana tangan kanan Terdakwa merasa kesakitan akibat dari memukul korban menggunakan tangan kanan setelah itu Faonasekhi Zamago mengatakan kepada Terdakwa "ambil aja batu di depan kamar mandi yang tadi sudah kupake" kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan mengambil batu yang berada di depan kamar mandi kemudian Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban kemudian tiba-tiba datang salah satu penghuni kos saksi AWI mengetuk kamar korban untuk membeli aqua yang mana terdakwa langsung bersembunyi di belakang Faonasekhi Zamago dan Aperseven Zalukhu berada di belakang Terdakwa sambil berjongkok yang mana saksi AWI mengintip dari celah pintu dan Faonasekhi Zamago langsung mengatakan kepada saksi AWI "diam kau" dan saksi AWI langsung berlari ke lantai dua dan Terdakwa bersama Apersven Zalukhu pun langsung keluar kamar korban untuk kembali ke kamar kos Terdakwa yang berada di lantai 3 yang kemudian Faonasekhi Zamago juga naik ke lantai 3 dan menjumpai Terdakwa di kamar terdakwa sambil memberikan jaket warna pink yang berlumuran darah dan berkata "simpankan jaket ini" dan Terdakwa pun melemparkan jaket tersebut ke atas asbes didekat wc yang berada di lantai 3 dan setelah itu Terdakwa bersama Faonasekhi Zamago langsung meninggalkan kamar terdakwa setelah 3 (tiga) menit Faonasekhi Zamago meninggalkan Terdakwa dan Aperseven Zalukhu setelah itu Terdakwa dan Aperseven Zalukhu turun kembali ke lantai satu dan melihat sudah banyak orang berada di luar kamar korban;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum - Pro Justitia No .02 /II I/2 021 /RS. Bhayangkara Tanggal 08 Maret 2021 An. DJIE GOON GUNAWAN yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM Sp.F (K) pada RS. Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan jenazah An. DJIE GOON GUNAWAN yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas Dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar di kepala, mata kanan dan kiri, bahu kiri, dada kanan dan kiri, anggota gerak atas dan bawah. Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kiri dan kaki kanan. Dijumpai tanda-tanda patah tulang pada perabaan di kepala bagian atas sebelah kanan dan kiri serta kepala bagian belakang.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas di kulit kepala bagian dalam, dada kanan dan kiri. Dijumpai serpihan tulang tengkorak kepala. Dijumpai patah tulang tengkorak kepala sebelah kanan dan kiri sampai dengan ke belakang kepala yang berbentuk garis. Dijumpai gumpalan darah di bawah selaput tebal kiri sampai dengan ke belakang kepala yang berbentuk garis. Dijumpai gumpalan darah di bawah selaput tebal otak dan pendarahan di bawah selaput tipis otak.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah pendarahan di rongga kepala oleh karena patahnya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa kerjasama sedemikian rupa itu, baik ketika melakukan persiapan, maupun ketika pelaksanaan perbuatan dan setelah selesai melaksanakan perbuatan telah dilakukan sedemikian rupa diantara para Pelaku, sehingga perbuatan terdakwa Bezisokhi Zalukhu bersama terdakwa Faonasekhi Zamago dan terdakwa Aperseven Zalukhu (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut dapat dikategorikan sebagai "Mereka yang melakukan tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut oleh

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim menerangkan bahwa tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, Majelis berpendapat tidak dapat mengabulkannya karena menurut pertimbangan Majelis dapat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan tidak untuk menghapus seluruhnya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Alm. Djie Goon Gunawan Als Acek telah membuat kepedihan yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan;
- Perencanaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Alm. Djie Goon Gunawan Als Acek dilakukan secara matang sehingga menunjukkan keteguhan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Alm. Djie Goon Gunawan Als Acek;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) orang yang dilakukan dengan berencana;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Alm. Djie Goon Gunawan Als Acek;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, adapun pidana yang pantas dan adil bagi terdakwa Bezisokhi Zalukhu adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan Terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum antara lain ;

- 1 buah kemeja lengan pendek warna hitam. Disita dari : **Tini Tjendra**
- 1 buah batu berwarna abu-abu. Disita dari : **Bezisokhi Zalukhu**
- 1 buah jaket warna merah muda. Disita dari : **Faonasekhi Zamago**
- 1 buah celana pendek warna hitam. Disita dari : **Faonasekhi Zamago**
- 1 buah celana pendek bermotif kotak. Disita dari : **Aperseven Zalukhu**

Dipergunakan dalam berkas perkara Faonasekhi Zamago;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BEZISOKHI ZALUKHU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 buah kemeja lengan pendek warna hitam. Disita dari : **Tini Tjendra**
- 1 buah batu berwarna abu-abu. Disita dari : **Bezisokhi Zalukhu**
- 1 buah jaket warna merah muda. Disita dari : **Faonasekhi Zamago**
- 1 buah celana pendek warna hitam. Disita dari : **Faonasekhi Zamago**
- 1 buah celana pendek bermotif kotak. Disita dari : **Aperseven Zalukhu**

Dipergunakan dalam berkas perkara Faonasekhi Zamago;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh Denny L. Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Fadli Asrar, SH., M.H. dan Rahmadan Syahputra, S.Kom., SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elisabet B. Panjaitan, S.H.,M.Hum selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasehat Hukum hadir dipersidangan serta Terdakwa sidang melalui video teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Denny L. Tobing, S.H.,M.H.

Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Mdn



Fadli Asrar, SH., M.H.

Rahmadan Syahputra, S.Kom., SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)